

تقرير كشف خبرة

القضية التنفيذية الحقوقية رقم 2026/538

بناء على انتخابنا خبراء في القضية التنفيذية الحقوقية رقم 2026/538 والجارية على قطعة الأرض رقم (521) من حوض الجرف الجنوبي رقم (20) من أراضي مدينة الرمثا لدى سعادة رئيس تنفيذ محكمة بداية حقوق الرمثا الموقرة وبعد اجراء الكشف الحسي تبين لنا ما يلي:

- 1- مطابقة المبررات مع بعضها البعض من جهة وعلى الواقع من جهة ثانية .
- 2- وصف شامل ودقيق لقطعة الأرض موضوع الدعوى .
- 3- تقدير قيمة المتر للمربع الواحد من قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها من ابنية وانشاءات واشجار

مع مراعاة ما ورد باحكام المواد رقم (72+75+76) من قانون التنفيذ ومراعاة المذكرات المعدة من قبل وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه ان وجدت بخصوص توضيح موضوع الخبرة والاطلاع عليها وابداء رايه حول ما ورد فيها وان يقوم الخبير بمهمته بكل تجرد وصدق وامانة وان يقوم بالافصاح عن وجود او عدم وجود أي ضرر او اسباب من شأنها اثاره الشكوك حول حيادته واستقلاله عن أي من اطراف الدعوى او وكلائهم او هيئة المحكمة ان وجد ذلك وكذلك التقيد بعدم تسليم أي وثائق او مستندات من الخصوم الا من خلال المحكمة واعلام المحكمة باية صعوبات تعترض اداء عمل الخبير او محاولة التأثير عليه من أي طرف وعدم الافصاح عما جاء في تقرير الخبرة وان يرفق الخبير مع تقرير خبرته كشفاً يبين عدد الساعات التي استغرقتها مهمته وان يشتمل تقرير خبرته على اسمه الكامل وعنوانه ومكان عمله وفيما اذا قام باجراء الخبرة واعداد التقرير بذاته او مع آخرين ووصف الدور الذي قام به الآخرون وان يذكر الخبير الوقائع التي تم الاستناد اليها او افترضها في ارائه واستنتاجاته وبيان عدد المرات التي قام بها بزيارة الامر محل كشف وتعداد الوثائق غير المودعة لدى المحكمة بتقريره مع بيان موافقة المحكمة بالحصول عليها ان وجدت وكذلك توضيح الطرق والاسس التي قام باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاته والاراء والاسس التي توصل اليها في تقرير خبرته ودرجة تأييده لها.

ان المبررات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطعة الأرض من جهة أخرى وهي من نوع (الملك) وهي ضمن حدود بلدية الرمثا الجديده (زراعي خارج التنظيم) وتبلغ مساحتها (3619) متر مربع تقع في الجهة الشماليه الغربيه من مدينة الرمثا ويقع على طول واجهتيها الشماليه والغربيه شوارع مفتوحة ومعبده وهي مستطيلة الشكل تقطاول من الغرب الى الشرق تربتها حمراء صالحة للزراعة والبناء معا ومقام عليها ابنية سكنيه وهي مغروسة بأشجار مختلفة الانواع والاعمار وتحيط بها الابنية السكنيه من جميع الجهات التي تصلها كافة الخدمات العامه .

* وإننا وعلى ضوء المهمة الموكولة الينا فإننا نقدر قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض والبالغ مساحتها (3619) م² بمبلغ (20) فتكون قيمتها تساوي :

$$3619 \text{ م}^2 \times 20 \text{ دينار} = 72380 \text{ دينار}$$

وحيث ان للشريك (حامد بن عبدالله بن سليمان البلوي) يملك (44 حصه) من اصل جامعة الحصص والبالغه 156 حصه وعليه تكون قيمة حصصه في قطعة الأرض تساوي :-

$$72380 \text{ دينار} + 156 \text{ جامعة الحصص} \times 44 \text{ حصصه} = 20414.872 \text{ دينار}$$

*وبما ان القطعة مقام عليها عدة ابنية سكنيه ومن ضمنها البناء العائد للشريك (حامد بن عبدالله بن سليمان البلوي) وهو البناء الشرقي المقام على قطعة الأرض والبناء مبني من البلوك والاعمده الاسمنتيه المسلحه ما عدا الواجهه الشماليه من البناء فهي من الحجر الابيض النظيف والبناء يتألف من (تسويه وارضي واول) .

1- بناء طابق تسويه بمساحة (40 م 2) وهو عبارة عن غرفة واحدة والارضيه من السيراميك وباب من الالمنيوم .
فإننا نقدر قيمة المتر المربع الواحد من طابق التسويه والبالغ مساحته (40) م 2 بمبلغ (20) فتكون قيمته تساوي :

$$40 \text{ م} 2 \times 75 \text{ دينار} = 3000 \text{ دينار} .$$

2- طابق ارضي بمساحة (200 م 2) مؤلف من غرفة ضيوف وصالون وغرفتي نوم ومطبخ من الالمنيوم الخشابي وله خزائن ارضيه وخزان معلقه وحمامين ومطلع درج والارضيات من السيراميك والابواب الداخليه من الخشب والخارجيه من الحديد والشبابيك من الالمنيوم مع شبك حمايه والاسقف والجدران ديكورات وجبصين .
فإننا نقدر قيمة المتر المربع الواحد من طابق الارضي والبالغ مساحته (200) م 2 بمبلغ (150) فتكون قيمته تساوي :

$$200 \text{ م} 2 \times 150 \text{ دينار} = 30000 \text{ دينار} .$$

3- طابق اول بمساحة (100 م 2) مؤلف من صاله معيشه مفتوحه على المطبخ وحمام والمطبخ من الرخام والارضيات والجدران من السيراميك والابواب الداخليه من الالمنيوم واكورديون والشبابيك من الالمنيوم وعليهم شبك حمايه والاسقف والجدران ديكورات وجبصين .
فإننا نقدر قيمة المتر المربع الواحد من طابق الارضي والبالغ مساحته (100) م 2 بمبلغ (105) فتكون قيمته تساوي :

$$100 \text{ م} 2 \times 105 \text{ دينار} = 10500 \text{ دينار} .$$

4- مستودع بمساحة (20 م 2) مبني من الخرسانه المسلحه وله باب حديد والشبابيك من الالمنيوم
فإننا نقدر قيمة المتر المربع الواحد من المستودع والبالغ مساحته (20) م 2 بمبلغ (65) فتكون قيمته تساوي :

$$20 \text{ م} 2 \times 65 \text{ دينار} = 1300 \text{ دينار} .$$

• حيث ان البناء يوجد فيه رطوبه بالاسقف والجدران والارضيات .

اما الاشجار المغروسه في الجزء الشرقي من قطعة الارض موضوع القضيه فهي على النحو التالي :-

النوع	العدد	عمر الشجره	الارتفاع	القطر
مرو حرجي	10	10	20	200
زيتون	2	8	32	64
زيتون	5	5	20	100
لوز	1	5	15	15
ليمون	2	5	15	30
بوملي	1	5	15	15
سفرجل	1	5	15	15
رمث	1	5	15	15
اسكندليا	1	5	15	15
عنب (معرش)	3	5	15	45
اشجار زيتونه	5	5	10	50
المجموع				564

* علما بان معظم الاشجار المزروعه نموها متوسط وبها اهمال من حيث السقيه والحراثه والخدمات الزراعيه الاخرى .

* كما يحيط بالقطعة المقام عليها البناء الشرقي سور من البلوك والاعمده المسلحه والبوابات الحديدية بطول (128 م) بارتفاع (2 متر تقريبا) واننا نقدر قيمة المتر الطولي بمبلغ (40 دينار) فتكون قيمته تساوي :-

$$128 \text{ م} \times 40 \text{ دينار} = 5120 \text{ دينار}$$

* كما نقدر قيمة البوابات الحديدية بالمقطوع بمبلغ (500 دينار).

* ونقدر قيمة الساحات الخارجية المبلطة بالمقطوع بمبلغ (1000 دينار) .
وعليه يكون مجموع قيمة البناء وتوابعه تساوي :-

$$3000 \text{ دينار} + 30000 \text{ دينار} + 10500 \text{ دينار} + 1300 \text{ دينار} + 564 \text{ دينار} + 5120 \text{ دينار}$$

$$= 5000 \text{ دينار} + 1000 \text{ دينار} = 51984 \text{ دينار}$$

وعليه تكون قيمة حصصه في قطعة الارض مضاف اليه قيمة البناء العائد له وتوابعه تساوي :-

$$20414.872 \text{ دينار} + 51984 \text{ دينار} = 72398.872 \text{ دينار}$$

* علما بان البناء غير مشغول اثناء الكشف الحسي .

مع مراعاة نصوص المواد (83+84+85) من قانون اصول المحاكمات المدنية وحيث اننا مؤهلين للقيام بالخبرة الموكولة الينا موضوع الدعوى من الناحية الفنية والمهنية وبالممارسة الفعلية واننا سوف نقوم بمهمتنا بتجرد وصدق وامانه وانه لا يوجد أي ظرف او سبب من شأنه اثاره الشكوك حولي حيادتنا واستقلاليتنا عن أي طرف من اطراف الدعوى او وكلائهم او هيئة المحكمة الموقرة

إن الوثائق والمستندات التي بنيت عليها خبرتنا والتي قمنا بإعدادها بذاتنا ودون أية صعوبات اعترضت عملنا أو أية محاولات للتأثير علينا من الغير هي فقط ما تسلمناه من المحكمة الموقرة وهي سند التسجيل ومخطط الاراضي وجميع هذه المبررات كافية للنهوض بالمهمة الموكولة إلي وكانت عدد ساعات العمل لإعداد التقرير (12 ساعة) شاملة العمل الميداني والمكتبي وان الطرق والأسس التي قمنا باستخدامها وبنينا عليها ما توصلنا إليه من رأي وقناعة عند إعدادنا لتقرير الخبرة هي جميع الأسس والمعايير الفنية والمساحية والهندسية المطلوبة كل حسب اختصاصه وفق نظم التقدير المتبعة في مراعاة طبيعة الأرض الطبوغرافية ونوع التنظيم فيها وشرف موقعها والاستعمالات المعدة لها وقربها من الخدمات العامة وأسعار العقارات المجاورة لها والمماثلة في صفتها التنظيمية وموقعها الطبوغرافي .

وهذه خبرتنا

تحريرا في 2026/7/29

المهندس الزراعي
مفيد ابراهيم فريح حداد

المهندس المدني
محمد محمد حسن محافظه

المختبر المساح المرخص والمقدر العقاري
محمود مكي سليمان البطاينة
اربد - بجانب السيفوي

0795314846